

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1234/2533	พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด	
	นครราชสีมา (อำเภอบัวใหญ่	
		โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสำรอง เหลาอ่อน	โจทก์
	นายสมจิตร มาลาชาติ	จำเลย
	นายสมจิตร มาลาชาติ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณานางสำรอง เหลาอ่อน ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์
ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาตให้เข้าเป็นโจทก์ร่วมได้เฉพาะข้อหาตามประมวลกฎหมาย
อาญา (บุกรุก)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.
2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91, 362, 364, 365 เรียง
กระทงลงโทษข้อหาพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนติดตัวไปในหมู่บ้านในทางสาธารณะ
โดยเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 เดือน ข้อหาบุกรุก จำคุก 5 เดือนรวมจำ
คุก 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 ประกอบด้วยมาตรา 162,364พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคสอง,72 ทวิวรรคสอง ลงโทษฐานพาอาวุธปืน จำคุก 6 เดือน รวมกับโทษฐานบุกรุกที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ 5 เดือนแล้ว เป็นจำคุก 11 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งลงลายมือชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ (อันดับ 102,101)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 104)จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้อง (อันดับ 98 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 90,000 บาท (อันดับ 8,61)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาประกันหนึ่งแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่าประกันหนึ่ง
แสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อ
ไป

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-ชุม สุกแสงเปล่ง-มณู วงศ์แสงจันทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ